

1029709-76.2022.8.26.0007

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro

Magistrado: João Aender Campos Cremasco

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional VII - Itaquera

Vara: Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... franquia e que, após ser vítima de roubo, a seguradora ré lhe negou a respectiva cobertura sem o pagamento da quantia de R\$ 1.125,00, com o que não concorda. Alega que no momento da compra o vendedor não entregou uma cópia da apólice, tampouco da nota fiscal do produto alegando problemas na impressora. A ré, na ocasião da contestação, não apresentou um único documento a comprovar a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional VII - Itaquera

Vara do Juizado Especial Cível

Estrada de Poá nº 696, São Paulo-SP - cep 08460-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Processo n.º 1029709-76.2022.8.26.0007 -

SENTENÇA

Processo nº:

1029709-76.2022.8.26.0007 - Procedimento do Juizado Especial Cível

Requerente:

Anderson Demarchi Cruz

Requerido:

Samsung Eletrônica da Amazônia LTDA

Juiz(a) de Direito: João Aender Campos Cremasco

Vistos.

Dispensado o relatório, conforme o art. 38 da Lei nº 9.099/95,

D E C I D O.

Afasto a alegada ilegitimidade de parte da requerida, na medida em que o seguro vendido ao autor, denominado Samsung Care, vincula a fabricante quanto à responsabilidade contratual.

A parte autora narra que contratou um seguro para o seu celular sem o pagamento de franquia e que, após ser vítima de roubo, a seguradora ré lhe negou a respectiva cobertura sem o pagamento da quantia de R\$ 1.125,00, com o que não concorda. Alega que no momento da compra o vendedor não entregou uma cópia da apólice, tampouco da nota fiscal do produto alegando problemas na impressora.

A ré, na ocasião da contestação, não apresentou um único documento a comprovar a ciência do autor quanto às condições do seguro, ônus que lhe competia e que dele não se desincumbiu nos termos do artigo 373 do CPC.

Deste modo, há verossimilhança nas alegações do autor quanto ao desconhecimento das cláusulas do seguro contratado, de modo que a parte autora demonstrou ter diligenciado junto ao Procon e atendimento da ré até conseguir uma cópia do contrato, juntada às fls. 56/64.

Diante do evento comprovado pelo autor (roubo do aparelho em 27/05/2022) de rigor o cumprimento do contrato com o pagamento do seguro, sem a cobrança de franquia. Esse descumprimento contratual, porém, não enseja reparação por dano moral, pois da

peça preambular não se extrai a ideia de que o ocorrido tenha se qualificado a ponto de gerar além de um dissabor inerente ao fato em si, um sofrimento acentuado, aferível com base no homem médio, atingindo sua honra objetiva ou subjetiva. Daí porque o insucesso da demanda em relação à indenização por danos morais. Por fim, anoto que outros argumentos eventualmente deduzidos no processo não são capazes de, em tese, infirmar a presente conclusão.

Em razão do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para condenar a ré a pagar à parte autora a quantia de R\$ 3.999,00 (três mil, novecentos e noventa e nove reais), por danos materiais, com correção monetária desde a data da propositura da ação pela Tabela do TJSP e com juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação, conforme arts. 405 e 406 do Código Civil, combinados com o art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional.

Honorários, custas e despesas processuais: não há condenação ao pagamento de honorários e de custas e despesas processuais, porque incabíveis nesta fase processual do Juizado Especial Cível (Lei nº 9.099/95, arts. 54 e 55).

PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DESTA SENTENÇA

A(s) parte(s) fica(m) ciente(s) e intimada(s) do inteiro teor desta sentença e também do seguinte:

- (a) que o prazo para apresentação de recurso é de 10 dias úteis, iniciando-se sua contagem no 1.º dia útil seguinte à data da intimação da sentença;
- (b) que o recurso não possui efeito suspensivo do julgado (art. 43 da Lei 9099/95), de tal maneira que o juízo concita as partes a cumprirem a sentença;
- (c) o recurso somente pode ser feito por advogado(a). Caso a parte não esteja assistida por advogado(a) e queira recorrer da sentença, deverá constituir um(a) profissional de sua confiança, para que o recurso seja apresentado no prazo acima mencionado. Se a situação econômica da parte não lhe permitir pagar as custas do processo e os honorários de advogado(a), sem prejuízo do sustento próprio ou da família, deverá procurar o serviço de assistência judiciária da Defensoria Pública, no seguinte endereço: Rua Sabbado D'Angelo, n.º 2.040, bairro de Itaquera, de 2.ª a 6.ª feira, das 12h30min às 14h30min (retirada de senha), telefone 11.2079-6069, para pedido de indicação de Defensor Público ou advogado dativo, para que o recurso seja apresentado no prazo acima mencionado;
- (d) o valor do preparo deve ser a soma de 1% (um por cento) do valor da causa ou cinco UFESPS, o que for maior, mais 4% (quatro por cento) do total da condenação ou cinco UFESPS, o que for maior, ressalvada a gratuidade da justiça deferida à parte recorrente, quando efetivamente concedida nos autos;
- (e) que é de 48 horas o prazo para efetuar o pagamento do preparo do recurso, a partir da interposição do recurso, sob pena de deserção (art. 42, § 1.º, da Lei n.º 9099/95);
- (f) no processo físico, a parte recorrente deverá pagar o porte de remessa e retorno no mesmo prazo de 48 horas, a partir da interposição do recurso, multiplicando o número de volumes do processo pelo valor unitário atualizado, que foi publicado no DJe.
- (g) no processo eletrônico (digital), a parte somente está obrigada a recolher o porte de remessa e retorno, naquele prazo de 48 horas, caso tenha sido colhida prova oral em audiência e/ou haja documentos físicos ou outros objetos depositados em cartório e que tenham que ser enviados ao Colégio Recursal juntamente com o recurso. Nesse caso, a quantia a ser recolhida corresponderá ao valor unitário atualizado, que foi publicado no DJe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
São Paulo, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI n.º 11.419/2006, CONFORME

IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA